UBND TỈNH ĐẮK LẮK **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4333 /SNNMT-CCQLĐĐ V/v phúc đáp Công văn số 3169/SXD-QHKT ngày 04/5/2026 của Sở Xây dựng.	*Đắk Lắk, ngày 11 tháng 5 năm 2026*

Kính gửi: Sở Xây dựng

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Công văn số 3169/SXD-QHKT ngày 04/5/2026 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thẩm định, nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch đô thị và nông thôn. Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 178/2025/NĐ-CP; đề nghị, Sở Xây dựng khi lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch cần khai thác, sử dụng sản phẩm thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin Nông nghiệp và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tổ chức khảo sát, đánh giá về mức biến động; trường hợp, bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn quyết định việc thực hiện khảo sát bổ sung hiện trạng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định về đo đạc và bản đồ.

2. Tổ chức thực hiện đo đạc, khảo sát, lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản và hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đo đạc và bản đồ. Bản đồ địa hình là bản đồ thể hiện đặc trưng địa hình, địa vật và địa danh theo hệ tọa độ, hệ độ cao, ở tỷ lệ xác định theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Đo đạc; đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 là hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Luật Đo đạc và bản đồ quy định: "(1) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép theo quy định của Chính phủ; (2) Mỗi tổ chức được cấp một giấy phép hoạt động đo đạc

và bản đồ cho một hoặc một số nội dung kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép…", do đó:

- Tổ chức thực hiện lập nhiệm vụ dự toán khảo sát (Thiết kế kỹ thuật - dự toán) bản đồ địa hình phải có giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ trong đó có nội dung: Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành hoặc bản đồ chuyên ngành xây dựng hoặc bản đồ địa hình chuyên ngành.

- Tổ chức thực hiện đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ công tác quy hoạch xây dựng phải có giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ trong đó có nội dung: Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình theo tỷ lệ cần thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp chủ đầu tư phải có giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ trong đó có nội dung: Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành hoặc bản đồ chuyên ngành xây dựng hoặc bản đồ địa hình chuyên ngành.

3. Thẩm định nội dung đo đạc, bản đồ phục vụ lập quy hoạch đô thị và nông thôn

3.1. Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ và thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ:

- Điểm a, điểm e khoản 23 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định:

"23. Về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, UBND các cấp của địa phương thực hiện;

... e) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý".

- Điểm a, e khoản 23 Điều 2 Quyết định số 008/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk quy định:

"23. Về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, UBND các cấp của địa phương thực hiện;

... e) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý".

- Điểm a, b khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 15 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ quy định:

"Điều 5. Trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Đảm bảo chất lượng, khối lượng sản phẩm hoàn thành; tiến độ thực hiện đối với các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ được giao;

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ đối với các nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư;"

"Điều 15. Thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

1. Chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc thành lập hội đồng thực hiện thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ."

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có nội dung đo đạc và bản đồ chuyên ngành có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các sở, ngành, UBND các cấp của địa phương là chủ đầu tư thì Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

3.2. Quy trình thẩm định bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch đô thị và nông thôn

a) Lập nhiệm vụ khảo sát

- Đối với các hoạt động đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch mà phải lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ thì thực hiện Theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hoặc cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư (sau đây gọi là chủ đầu tư dự án, nhiệm vụ) có trách nhiệm tổ chức lập, trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ hoặc Chủ đầu tư dự án, nhiệm vụ lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ nhưng phải đáp ứng theo quy định tại điều 29 của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định nội dung thiết kế, nhiệm vụ kỹ thuật trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ.

- Về Nội dung kỹ thuật tuân thủ các quy định tại: Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 và các tiêu chuẩn ngành có liên quan.

- Việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.

b) Thẩm định chất lượng sản phẩm khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình

- Việc kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018, Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018.

- Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân để kiểm tra, giám sát khảo sát địa hình nhưng phải đáp ứng theo quy định tại điều 29 của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 trước khi trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ theo quy định.

- Việc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024

Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như trên, gửi Sở Xây dựng, triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ (d_1).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐẮK LẮK

Phạm Ngọc Hùng